

1500867-84.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... comprovadas em relação ao tráfico e porte de armas; no tocante à associação ao tráfico, o crime não restou configurado.

O acusado foi interrogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, ficando em silêncio.

Na fase judicial, os policiais civis Juliano Albuquerque Goes e Daniel Rodrigo Martins da Silva, de forma uníssona, incriminam o acusado; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500867-84.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500867-84.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158194/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 25489685 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2158194 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRÍCIO HENRIQUE RAMOS PIMENTEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500867-84.2022

AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (art. 33, "caput", e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal.

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - FABRÍCIO HENRIQUE RAMOS PIMENTEL

Vistos.

FABRÍCIO HENRIQUE RAMOS PIMENTEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03 porque, entre os meses de maio e junho de 2022, em Araçatuba, associou-se a Thiago Henrique Pimentel, falecido posteriormente, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas; no dia 9 de junho de 2022, por volta das 16 horas, na rua João Ferreira dos Santos, 497, em Araçatuba, tinha em depósito, para traficar, 165,09 g de cocaína e 13, 39 g de maconha (haxixe), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica (fls. 14/16 e fls. 162/167); também tinham R\$ 290,00 em notas diversas; por fim, no mesmo contexto fático, mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia, o processo teve normal tramitação, sendo realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência parcial da ação, com condenação no tráfico e na posse de arma, pedindo a absolvição no crime de associação; o Ilustre Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos correspondentes a "ter em depósito, para traficar", sem licença prévia da autoridade competente e "associação ao tráfico"; assim como posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação ao tráfico e porte de armas; no tocante à associação ao tráfico, o crime não restou configurado.

O acusado foi interrogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, ficando em silêncio.

Na fase judicial, os policiais civis Juliano Albuquerque Goes e Daniel Rodrigo Martins da Silva, de forma uníssona, incriminam o acusado; informaram que em cumprimento de mandado judicial de busca, foram até a residência indicada na peça acusatória em razão de informes no sentido de que Thiago Henrique Pimentel e o réu, irmãos, estavam traficando e tinham arma de fogo; no imóvel encontraram o réu, certo que Thiago não estava; com o auxílio de um cão farejador da Polícia Militar, encontraram escondido atrás do espelho de uma tomada de energia um cofre, nele encontrando 149 micro tubos de cocaína, 2 porções a granel de cocaína, 7 porções de maconha (haxixe), além de vários micro tubos vazios; também encontraram uma arma tipo garrucha de dois canos municiada com um cartucho intacto e outro deflagrado de calibre 38, além de 15 munições intactas de calibre 38; no quarto de Thiago e na frente do imóvel, onde funciona um bar, encontraram R\$ 290,00 em notas diversas. Tráfico de drogas e posse ilegal de armas e munições restaram comprovadas.

Dos depoimentos dos policiais civis, não ficou aclarado que a associação criminosa desenvolvida pelo réu e seu irmão Thiago, falecido posteriormente; a prova não se mostrou segura neste ponto.

As testemunhas de defesa Lucas Santos e Cristina Patrícia Sabino não presenciaram a prisão do réu; teceram boas informações a respeito do réu.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu informou que os entorpecentes encontrados eram de seu irmão Thiago, que faleceu na prisão; que as armas encontradas também pertenciam ao seu irmão.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado restou contrariada por provas bem mais idôneas.

Sem embargo das fundamentadas defesas apresentadas pelo Culto Defensor, nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o acusado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos.

Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: "O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.

Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998); "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)".

Prosseguindo, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

As teses defensivas não merecem acolhida.

A princípio, não há que se falar em absolvição do réu, se a prova carreada aos autos é forte e coesa, conforme acima analisado.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (cocaína e maconha), somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o ré praticou os crimes (tráfico e posse irregular de arma e munições) descritos na denúncia. No mesmo sentido, o exame pericial de fls. 154/157

e fls. 158/61 atestam que a arma e munições encontradas na posse do réu, estavam aptas ao uso, tipificando o delito previsto no artigo 12, "caput", da Lei de Armas. Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

"PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)".

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)".

Ressalte-se que o tráfico não é incompatível com o uso de drogas. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. A dependência em nada dificulta a traficância, muito pelo contrário, facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Ademais, o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime imputado para o de uso de substância tóxica definido no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, assim como 12, "caput", da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos.

Passo a dosar as penas do acusado, na primeira fase, o que faço nos termos do artigo 59 do Código Penal. Atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, levando em consideração ser tecnicamente primário, fixo as penas bases em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no que tange ao delito de ter em depósito drogas; na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes; na terceira fase, não há notícia nos autos de que o réu seja pertencente a alguma organização criminosa; é primário e não ficou demonstrando de que tenha envolvimento habitual com o mundo do crime; assim, faz juz ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual diminuo sua pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Para o crime previsto no artigo 12, da Lei de Drogas, adotando os mesmos critérios acima, fixo a pena do réu no mínimo legal, em um (1) ano de detenção e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, aplicando o disposto no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena do réu em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e um (1) ano de detenção e pagamento de duzentos e sessenta (260) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno a pena definitiva, ante a ausências de causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu FABRÍCIO HENRIQUE RAMOS PIMENTEL, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e um (1) ano de detenção e pagamento de duzentos e sessenta (260) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei

11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03. ABSOLVO o réu no tocante ao crime de associação ao tráfico, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante da decisão contida no HC 596603-SP do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento da pena é o aberto.

Imediatamente se expeça alvará de soltura.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Para o crime apenado com detenção, presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser fixada no juízo da execução penal. No caso de descumprimento, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA